EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO – CNC, entidade sindical de grau máximo, representante da categoria econômica do comércio, com circunscrição em todo o território nacional, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.423.575/0001-76, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, nº 14, 15º ao 18º andares, Asa Norte, Brasília-DF, CEP nº 70.041-902, endereço eletrônico cncrj@cnc.org.br, por seus advogados abaixo assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 102, inciso I, alíneas "a" e "p", e 103, inciso IX, da Constituição da República e na Lei nº 9.868/99, bem como nos artigos 169 a 178 do Regimento Interno desta Excelsa Corte, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR

para postular a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º e 7º da Lei nº 10.602/2002, bem como da Lei nº 14.282/2021 em sua integralidade, pelos fundamentos que passa a aduzir.

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA MATÉRIA

1. A Lei nº 10.602/2002 dispõe sobre o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas dos Estados e do Distrito Federal. Já a Lei nº 14.282/2021 regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista.

2. Conforme será demonstrado adiante, os artigos ora questionados das Leis 10.602/2002 e 14.282/2021 encontram-se em flagrante confronto com disposições da Constituição da República, com reflexos danosos para a sociedade em geral, e mais especificamente para os despachantes documentalistas.

3. Ao dispor sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e regulamentar a profissão, as mencionadas leis estabeleceram condições e impedimentos para o exercício da atividade, instituindo atribuições e deveres a serem observados, além de permitir sua fiscalização e penalização, restringindo o livre exercício dessa atividade profissional.

4. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), como entidade sindical de grau superior, representante, no plano nacional, dos direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, serviços e turismo (art. 1º, § 1º, inciso I, do seu Estatuto Social – doc. anexo), está legitimada a arguir a inconstitucionalidade dos referidos atos normativos, tendo em vista a inteira pertinência da matéria ora invocada, frente às graves lesões aos direitos dos despachantes que representa.

5. Situa-se a CNC como entidade máxima da representação sindical do comércio, razão pela qual não lhe pode ser negada a condição maior de legítima representante dos direitos e interesses das categorias econômicas que integram o seu plano de representação sindical.

6. Com efeito, os despachantes encontram-se inseridos no **3º Grupo do plano de representação sindical da CNC**, classificado como **agentes autônomos do comércio**, nos termos do Quadro de Atividades e Profissões a que se refere o art. 577 da Consolidação das Leis do trabalho (CLT), que foi recepcionado pela Constituição Federal, conforme já decidido por este eg. STF (RMS 21.305-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, RTJ – 137, pág. 1131/1135). Veja-se:

3º GRUPO – AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO
Atividades ou categorias econômicas
Corretores de mercadorias
Corretores de navios
Despachantes aduaneiros
Despachantes (exceto despachantes aduaneiros)
Leiloeiros
Representantes comerciais
Comissários e consignatários

Agentes da propriedade industrial
Corretores de joias e pedras preciosas
Empresas de arrendamento mercantil (leasing)
Administradores de consórcios
Corretores de café
Empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas
Empresas de processamento de dados
Empresas de segurança e vigilância
Empresas de serviços contábeis
Fotógrafos profissionais autônomos (exceto fotógrafos profissionais e repórteres fotográficos)
Empresas de locação de fitas gravadas em vídeo cassete
Auto e moto escolas

7. Dessa forma, encontra-se plenamente atendido o necessário vínculo da pertinência temática, demonstrado pelo liame entre o objeto da ação, a atividade de representação da Requerente e o segmento representado (agentes autônomos do comércio, neste caso, os despachantes) alcançado pelos efeitos nocivos das normas ora questionadas, preenchendo a CNC todos os requisitos de legitimidade para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, conforme art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, o que já restou reconhecido por esta Corte na ADI nº 5412, que tratava de um caso semelhante ao questionado na presente ação, e em inúmeros outros julgados. Confira-se:

> "**Reconheço a legitimidade ad causam da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC**, forte nos arts. 103, IX, da Constituição da República e 2º, IX, da Lei 9.868/1999.
> Trata-se de entidade integrante da estrutura sindical brasileira em grau máximo – confederação –, representativa, em âmbito nacional, dos interesses corporativos das categorias econômicas do comércio, a abranger os segmentos de bens, serviços e turismo. Nesse sentido, já decidiu este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.500 (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 28.10.2018), ADI 4.171/DF (Red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 21.8.2015), ADI 2.006-MC/DF (Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 24.9.1999), na ADI 1.075-MC/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 24.11.2006) e na ADI 1.003-MC/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 10.9.1999).
> Presente ainda a necessária **pertinência temática entre o objeto da demanda e a missão institucional da autora**, dado que a lei impugnada promove alteração significativa do ambiente jurídico sobre o qual se desenvolvem, no Estado do Rio Grande do Sul, **os serviços de despachante de trânsito prestados por**

> **empresas e agentes autônomos vinculados à Confederação sindical autora, afetando diretamente os interesses da categoria econômica em questão**." (ADI 5412, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, julgado em 17/05/2021, DJE 27/05/2021.)

II - DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS

8. Passamos a transcrever os artigos das Leis 10.602/2002 e 14.282/2021 que se encontram em contrariedade à Constituição Federal.

> "**Lei nº 10.602, de 12 de dezembro 2002**.
>
> Dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá outras providências.
>
> Art. 1º O Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil (CFDD/BR) e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas dos Estados e do Distrito Federal (CRDD) **são os órgãos normativos e de fiscalização profissional dos despachantes documentalistas**, dotados de autonomia administrativa e patrimonial, **com personalidade jurídica de direito privado**.
>
> § 1º O Conselho Federal, com sede e foro na Capital da República, **exerce jurisdição sobre todo o território nacional**.
>
> § 2º Os Conselhos Regionais terão sede e foro no Distrito Federal, na Capital do Estado ou do Território **em cuja base territorial exercer jurisdição**.
>
> § 3º (VETADO)
>
> § 4º (VETADO)
>
> Art. 2º A organização, a estrutura e o funcionamento do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Despachantes Documentalistas serão disciplinados em seus estatutos e regimentos, mediante decisão do plenário de seu Conselho Federal, composto pelos representantes de todos os seus Conselhos Regionais.
>
> (...)
>
> Art. 7º As atuais diretorias do Conselho Federal e dos Regionais serão substituídas, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, por membros eleitos por sufrágio do qual participarão profissionais alcançados pelo disposto nesta Lei já habilitados a atuar junto a órgãos públicos, cuja inscrição junto ao respectivo Conselho fica assegurada."

"**Lei nº 14.282, de 28 de dezembro de 2021**

Regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista.

Art. 1º Esta Lei **regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista em todo o território nacional**.

Parágrafo único. **O profissional despachante documentalista é aquele que**, entre outras exigências, **possui registro no conselho profissional da categoria de que trata a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002**.

Art. 2º **Despachante documentalista é o profissional legalmente habilitado** para praticar, como pessoa física ou mediante constituição de pessoa jurídica, as atividades previstas nesta Lei.

Parágrafo único. A pessoa jurídica prevista neste artigo somente poderá ser constituída sob a responsabilidade de despachante documentalista legalmente habilitado.

Art. 3º **As atribuições do despachante documentalista consistem** no conjunto de atos e procedimentos legais necessários à mediação e à representação, em nome de seus comitentes, nas relações com os órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e distrital, e com as entidades ou órgãos que exercem funções ou atribuições em substituição ou complementação ao trabalho desses entes, mediante contrato, permissão, concessão, autorização ou convênio com esses órgãos ou entidades.

§ 1º No exercício de suas atribuições, o despachante documentalista deve acompanhar a tramitação de processos e procedimentos, cumprir diligências, anexar documentos, prestar esclarecimentos, solicitar informações e relatórios, bem como proceder a todos os atos pertinentes e necessários à mediação ou à representação.

§ 2º O despachante documentalista tem mandato presumido de representação na defesa dos interesses de seus comitentes, salvo para a prática de atos para a qual a lei exija poderes especiais.

§ 3º O mandato a que se refere o § 2º deste artigo termina com a entrega do documento objeto do contrato ao comitente.

§ 4º O despachante documentalista fornecerá ao comitente, sempre que lhe forem solicitadas, informações detalhadas sobre o andamento das negociações ou procedimentos de que está encarregado.

§ 5º O despachante documentalista atuará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público e eficiência, requisitos essenciais no exercício de sua função.

Art. 4º O despachante documentalista exercerá suas funções nos órgãos públicos respeitando as leis, os decretos, as portarias e os regulamentos federais, estaduais, municipais e distritais referentes a credenciamento, funcionamento e atendimento.

Art. 5º **São condições para o exercício da profissão** de despachante documentalista:

I - ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos ou ser emancipado na forma da lei;

II - **ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista** em curso reconhecido na forma da lei;

III - **estar inscrito no respectivo conselho regional dos despachantes documentalistas**.

Parágrafo único. **O conselho regional dos despachantes documentalistas**, em cumprimento ao inciso II deste artigo, **expedirá a habilitação**, respeitada a competência adquirida no **curso de graduação tecnológica**.

Art. 6º **São deveres do despachante documentalista**:

I - tratar os interessados em seus serviços com atenção e urbanidade;

II - portar-se e trajar-se de maneira conveniente no recinto das repartições públicas e tratar os servidores com cortesia e respeito;

III - desempenhar com zelo e presteza os negócios a seu cargo;

IV - assinar os requerimentos dos serviços executados;

V - guardar sigilo profissional;

VI - fiscalizar e orientar seus empregados na execução dos serviços em geral;

VII - ressarcir seus comitentes e o Poder Público pelos danos e prejuízos a que der causa por ação ou omissão;

VIII - manter as dependências e instalações do trabalho compatíveis com o atendimento ao público;

IX - fazer consignar nos impressos e na publicidade em geral a denominação de seu escritório, se pessoa jurídica, e **a inscrição no conselho regional**;

X - afixar em lugar visível e de fácil leitura **a sua habilitação profissional** e o alvará de funcionamento expedido pelo Município ou Distrito Federal.

Art. 7º São direitos do despachante documentalista:

I - exercer com liberdade suas prerrogativas na defesa dos interesses que lhe foram atribuídos;

II - apresentar sugestões, pareceres, opiniões e críticas às autoridades responsáveis por instituição de atos administrativos relativos aos serviços e atribuições dos

despachantes, assim como às responsáveis por sua execução, com vistas a, primordialmente, contribuir de forma eficaz para a desburocratização e o aperfeiçoamento do sistema;

III - **não ser punido sem prévia sindicância**, sendo-lhe assegurado amplo direito de defesa;

IV - denunciar às autoridades de sua jurisdição e, se for o caso, às autoridades superiores competentes, na forma cabível, o exercício ilícito da atividade praticada por outro despachante ou por pessoas alheias à categoria.

Art. 8º É vedado ao despachante documentalista no seu exercício profissional:

I - realizar propaganda contrária à ética profissional;

II - aliciar clientes, direta ou indiretamente;

III - praticar, com ou sem intuito lucrativo, atos desnecessários à solução de assuntos a seu cargo ou protelar o seu andamento;

IV - emitir documentos ou autorizações em substituição a documentos oficiais em seu poder ou em tramitação em órgãos públicos;

V - manter filiais de seu estabelecimento, exceto no caso de sociedade constituída exclusivamente de despachantes públicos, desde que seja na mesma cidade da sede e que cada uma das filiais tenha um despachante responsável pelo seu funcionamento;

VI - praticar ato privativo da advocacia.

Art. 9º O despachante documentalista é responsável pelos prejuízos que causar aos seus comitentes ou ao Poder Público, inclusive pelas irregularidades praticadas por seus empregados.

Parágrafo único. A responsabilidade administrativa não isenta o despachante documentalista ou os empregados auxiliares da ação civil ou penal, quando cabíveis.

Art. 10**. O Código de Ética aprovado pelo Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil** é o instrumento que **norteia a atuação e o comportamento do despachante documentalista** na sociedade e que **dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos profissionais**.

Art. 11. É vedada às empresas comercial, industrial, financeira, imobiliária e de serviços a cobrança de qualquer taxa ou honorário próprio do despachante documentalista.

Parágrafo único. As taxas requeridas para o serviço e os honorários do despachante documentalista devem ser pagos contra apresentação de nota fiscal, no caso de pessoa jurídica, e de recibo, no caso de pessoa física.

> Art. 12. **É assegurado o título de despachante documentalista**, com pleno direito à continuidade de suas funções, nos termos desta Lei, **aos profissionais que estejam inscritos nos conselhos regionais dos despachantes documentalistas** na data de publicação desta Lei.
>
> Parágrafo único. **Aplica-se o caput deste artigo** aos inscritos em sindicatos e associações de despachantes documentalistas, em pleno exercício da atividade, e **aos que comprovarem, preenchidos os requisitos definidos pelo Conselho Federal ou pelos conselhos regionais**, o exercício das funções inerentes de despachante documentalista, enquanto não regulamentado o curso previsto no inciso II do art. 5º desta Lei.
>
> Art. 13**.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

9. Conforme será melhor demonstrado adiante, ao instituir o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas, com personalidade jurídica de direito privado, e como órgãos normativos e de fiscalização profissional dos despachantes documentalistas, a Lei 10.602/2002 fere a liberdade de associação e delega uma atividade típica de Estado a uma entidade privada, além de incorrer em uma inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

10. A Lei 14.282/2021, por sua vez, ao regulamentar a atividade e estabelecer como condição para o exercício da profissão de despachante documentalista o registro nos Conselhos previstos na Lei 10.602/2002 (órgãos com personalidade jurídica de direito privado), incide nas mesmas inconstitucionalidades, além de violar a liberdade de exercício profissional, o valor social do trabalho e a livre iniciativa.

III – DO FUNDAMENTO DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL

11. Em 12 de dezembro de 2002, antes mesmo da existência de qualquer lei regulamentando uma profissão de despachante documentalista, a Lei nº 10.602/2002 instituiu o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas como órgãos normativos e de fiscalização dessa atividade.

12. E embora tenha lhes delegado os poderes de normatização e de fiscalização da "profissão" [1], atribuiu-lhes expressamente personalidade jurídica de direito privado (art. 1º).

13. Isso porque o art. 58 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, determinava que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas seriam exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. Veja-se:

> **Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998.**
>
> Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.
>
> "Art. 58. **Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa**.
>
> § 1o A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva profissão, garantindo-se que na composição deste estejam representados todos seus conselhos regionais.
>
> § 2o **Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade jurídica de direito privado**, não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.
>
> (...)
>
> § 4o **Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas e jurídicas, bem como preços de serviços e multas**, que constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos decorrentes.
>
> § 5o O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.
>
> § 6o **Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas**, por **constituírem serviço público**, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.

[1] Na verdade, a atividade de despachante sequer era uma profissão regulamentada.

> § 7o Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 de junho de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
>
> § 8o Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme disposto no caput."

14. Ocorre que, em 07 de novembro de 2002, no julgamento da ADI 1.717-6, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 58, caput, e seus §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Lei nº 9.649/98:

> "EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS.
> 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, **a Ação Direta é julgada procedente**, quanto ao mais, **declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58**.
> 2. Isso porque **a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas**, como ocorre com os dispositivos impugnados.
> 3. Decisão unânime." (ADI 1.717-6, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2002.)

15. Por esse motivo, quando o Projeto de Lei nº 110/2001 (que originou a Lei nº 10.602/2002) foi submetido à sanção, a Presidência da República vetou vários de seus dispositivos. Para melhor elucidação, colacionamos as razões de veto apresentadas naquela ocasião:

> **Mensagem nº 1.103, de 12 de dezembro de 2002.**
>
> "Razões do veto.
>
> No aspecto concernente à constitucionalidade, é imperativo ressaltar que, após a apresentação do projeto original em comento, foi editada a Lei no 9.649, de 27 de

maio de 1998, a qual regulamentou, em seu art. 58, os conselhos de fiscalização de profissão.

Acontece que o referido art. 58, que trata dos serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717-6/DF.

O Supremo Tribunal Federal, em plenário do dia 22 de setembro de 1999, concedeu medida cautelar à ADIN acima mencionada, suspendendo a eficácia do caput e demais parágrafos do art. 58 da Lei no 9.649, de 1998, sob o argumento, em síntese, de que em face do ordenamento constitucional, mediante a interpretação conjugada dos arts. 5º, XIII, 21, XXIV, 22, XVI, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, não parece possível delegação, a uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que tange ao exercício de atividades profissionais.

A decisão unânime de mérito dos membros do Supremo, em plenário do dia 7 de novembro de 2002, foi no sentido de julgar procedente o pedido formulado na Ação de nº 1.717-6 para declarar a inconstitucionalidade da caput do art. 58 e §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 9.649, de 1998.

O § 4º do art. 1º e o art. 3º do projeto de lei **estão em desconformidade com a decisão supracitada**, uma vez que o mencionado § 4º trata da **delegação** e o art. 3º refere-se ao **poder de polícia de tributar e de punir**, o qual corresponde ao § 4º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 1998.

Observa-se, ainda, que o § 3º do art. 1º do projeto **fere a liberdade associativa, tendo em vista que o Conselho, desprovido da delegação** por causa do veto ao § 4º do art. 1º, **não poderá ser configurado como algo exclusivo**.

Ao dispor sobre a estrutura e a competência dos colegiados, os arts. 3º, 4º e 8º **incorrem em flagrante vício de inconstitucionalidade, eis que contêm normas incompatíveis com a personalidade jurídica das entidades (direito privado). Considerando que, do contrário, esses entes deveriam possuir personalidade jurídica de direito público, o projeto estaria limitado à iniciativa exclusiva do Presidente da República, consoante art. 61, §1º, inciso II, alínea "e", da Constituição Federal**.

Cabe registrar que **os conselhos constituem órgãos próprios de fiscalização de algumas profissões regulamentadas por lei**. Não obstante o disposto no inciso XIII do art. 5º da Constituição, que assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício, ou profissão, **inexiste no ordenamento jurídico lei a disciplinar a profissão de "despachante documentalista"**.

> Entretanto, é oportuno informar que **a atividade - despachante documentalista** - faz parte da Classificação Brasileira de Ocupações disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, onde se verifica que **estes trabalhadores autônomos podem atuar sem qualquer supervisão**, especialmente, representando o seu cliente junto a órgãos e entidades competentes.
>
> **Nada obsta a associação desses trabalhadores para o fim de estabelecer regras aplicáveis aos seus associados**. Depreende-se do próprio projeto que já existem Conselhos Federal e Regionais em funcionamento (art. 7º), **sem qualquer interferência do Poder Público**, cuja atuação permite a defesa dos interesses dos trabalhadores filiados."

16. É possível perceber que o Projeto de Lei nº 110/2001 foi proposto e teve seu trâmite fundamentado no art. 58 da Lei nº 9.649/98. Ocorre que, cerca de um mês antes da conversão do Projeto de Lei nº 110/2001 na Lei nº 10.602/2002, o art. 58 da Lei nº 9.649/98 foi declarado inconstitucional.

17. Assim, conforme se depreende das razões de veto, considerando o julgamento da ADI 1.717-6 por este eg. STF, a Presidência da República concluiu que, para preservar a constitucionalidade do Projeto de Lei nº 110/2001, seria necessário vetar vários artigos, de forma que os denominados Conselho Federal e Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas assumissem uma natureza de associação civil (natureza jurídica de direito privado), e não de conselhos profissionais propriamente ditos (natureza autárquica).

18. Tanto é assim que as razões de veto declararam expressamente que os arts. 3º, 4º e 8º do Projeto de Lei nº 110/2001 ***"incorrem em flagrante vício de inconstitucionalidade, eis que contêm normas incompatíveis com a personalidade jurídica das entidades (direito privado)"***.

19. Disse ainda que, caso os arts. 3º, 4º e 8º do Projeto de Lei fossem mantidos, ***"esses entes deveriam possuir personalidade jurídica de direito público"***. Nessa hipótese, ***"o projeto estaria limitado à iniciativa exclusiva do Presidente da República, consoante art. 61, §1º, inciso II, alínea "e", da Constituição Federal"***.

20. Nessa perspectiva, foram vetados os §§ 3º e 4º do art. 1º, e os arts. 3º, 4º e 8º do Projeto de Lei nº 110/2001 (que originou a Lei nº 10.602/2002), pois delegavam atividades típicas de Estado aos referidos Conselhos (que foram instituídos como entidades privadas).

21. Ou seja, foram vetados os artigos que lhes atribuíam os poderes de polícia, de tributar e de punir, poderes próprios de um conselho de fiscalização profissional, que devem ser instituídos com natureza autárquica, e, consequentemente, por iniciativa exclusiva do Presidente da República (o que não foi o caso do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas).

22. A Presidência da República, nas razões de veto, se manifestou ainda no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional constituem órgãos de fiscalização de profissões regulamentadas por lei e que inexistia no ordenamento jurídico lei que disciplinasse a profissão de despachante documentalista.

23. Dessa forma, os trabalhadores autônomos que desenvolvessem a atividade de despachante documentalista poderiam ***"atuar sem qualquer supervisão"*** e poderiam, se assim desejassem, se associar junto aos Conselhos ***"para o fim de estabelecer regras aplicáveis aos seus associados"***, corroborando a natureza jurídica de direito privado de associação civil daquelas entidades.

24. Embora a Presidência da República tenha vetado diversos artigos, data maxima venia, os ajustes realizados não foram suficientes para sanar todas as inconstitucionalidades, uma vez que a Lei nº 10.602/2002 foi promulgada com seu art. 1º, que estabeleceu que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas ***"são os órgãos normativos e de fiscalização profissional dos despachantes documentalistas"***, embora possuam ***"personalidade jurídica de direito privado"***, com ***"jurisdição sobre todo o território nacional"*** ou ***"em cuja base territorial exercer jurisdição"***.

25. Quase 20 (vinte) anos após a promulgação da Lei nº 10.602/2002, foi então publicada a Lei nº 14.282, de 28 de dezembro de 2021, regulamentando o exercício da profissão de despachante documentalista.

26. O parágrafo único do art. 1º, o art. 5º, inciso III, e o art. 12 da Lei nº 14.282/2021 estabeleceram **a inscrição no conselho profissional de que trata a Lei nº 10.602/2002** (que, na verdade, foram órgãos instituídos como associações civis de personalidade jurídica de direito privado) **como condição para o exercício da profissão de despachante documentalista**.

27. O inciso II do art. 5º estabeleceu ainda como **condição para o exercício da profissão a aprovação em curso superior de nível tecnológico** (graduação como tecnólogo).

28. Como se não bastasse, o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 14.282/2021 determinou que esses conselhos regionais (entidades privadas) serão os **responsáveis por expedir a habilitação dos profissionais**.

29. O art. 6º, incisos IX e X, da mesma lei estipularam como **deveres do despachante documentalista** a consignação nos impressos e nas publicidades da **inscrição no conselho regional** e a afixação em lugar visível da **habilitação profissional, expedida pelo conselho regional**.

30. O art. 7º assegura como direito do despachante documentalista ***"não ser punido sem prévia sindicância"***, sindicância esta realizada no âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, que, neste caso, possuem natureza jurídica de direito privado. O poder de realizar sindicância e punir os profissionais (atividade típica de Estado) não pode ser delegado a uma entidade privada.

31. O art. 10 da Lei nº 14.282/2021 determina ainda que o Código de Ética aprovado pelo Conselho Federal é o instrumento que **norteia a atuação e o comportamento do despachante documentalista** e que dispõe sobre as **penalidades aplicáveis aos profissionais**, o que também não se coaduna com a natureza jurídica de direito privado dessa entidade.

32. Portanto, conforme se demonstrará nos tópicos seguintes, a Lei nº 10.602/2002 e a Lei nº 14.282/2021 violam os seguintes artigos da Constituição Federal:

- Art. 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "e"; e art. 84, inciso III: Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa – Matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.

- Art. 5º, inciso XIII; art. 21, inciso XXIV; art. 22, inciso XVI; art. 149 e art. 175: Indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas.

- Art. 5º, inciso XX; e art. 8º, *caput*: Liberdade de associação.

- Art. 1º, inciso IV; art. 5º, inciso XIII; art. 170, *caput*, inciso VIII e parágrafo único; e art. 193: Liberdade de exercício profissional do despachante documentalista e o valor social do trabalho, a busca do pleno emprego e a livre iniciativa.

IV – DA INDELEGABILIDADE DE ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO – PODER DE POLÍCIA, DE TRIBUTAR E DE PUNIR

33. Conforme mencionado no tópico anterior, no julgamento da ADI 1.717-6, este eg. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 58, *caput*, e §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Lei nº 9.649/98, assentando a impossibilidade de delegação a entidades privadas de atividades típicas de Estado, que abrangem poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de profissões regulamentadas.

34. Naquela ocasião, o Exmo. Ministro Relator Sydney Sanches utilizou como um dos fundamentos o precedente firmado pelo Plenário desta Corte Suprema no MS nº 22.643-9, que fixou que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são autarquias federais sujeitas à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, por força do disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal.

35. No MS nº 22.643-9, o eminente Relator Ministro Moreira Alves consignou que, como consequência da interpretação dos arts. 5º, inciso XIII, 21, XXIV, e 22, XVI, da Constituição, a atividade de fiscalização de exercício profissional é uma atividade tipicamente pública. Veja-se o trecho do acórdão:

> "Esses Conselhos – o Federal e os Regionais – foram, portanto, criados por lei, tendo cada um deles personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Ademais, **exercem eles a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, e 22, XVI, da Constituição Federal, é atividade tipicamente pública**." (STF, MS 22.643-9, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, julgado em 06/08/1998, DJ de 04/12/1998, Ementário nº 1.934-01.)

36. Para concluir pela indelegabilidade dessa atividade tipicamente pública, além do precedente firmado no MS nº 22.643-9, o Exmo. Ministro Relator da ADI 1.717-6 utilizou também o parecer da Procuradoria Geral da República, exarado para aquela ação nos seguintes termos:

> "10. No exame do 'caput' do art. 58, ora impugnado, vê-se que foi alterada a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais, encarregados dos serviços de fiscalização de profissões regulamentadas. **Antes pessoas jurídicas de direito público, assim caracterizados em seus Estatutos, passam a configurar pessoas jurídicas de direito privado, que, por meio de delegação,**

desenvolvem uma atividade típica de Estado, a qual, por força do art. 21, XXIV, da Constituição, é de competência da União Federal. (...)

11. Já **no § 4º, os referidos conselhos são autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições** anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como preços de serviços e multas, as quais constituem receitas próprias.

12. **Ocorre que essas contribuições possuem caráter tributário, ou seja, são tributos, de competência da União Federal, não parecendo possa, em face do art. 119 do CTN, a capacidade de ser sujeito ativo da concernente obrigação tributária ser delegada a ente dotado de personalidade jurídica de direito privado**.

13. Com efeito, o art. 119 do CTN é claro ao estabelecer que: "sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento".

14. Assim, **tendo sido o art. 119 do CTN recepcionado pela Constituição Federal, não poderia a lei ordinária modificá-lo, pois, para tanto, é necessário lei complementar, nos termos do art. 146, III, da Constituição**. (...)

16. É que esse colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o dever de os conselhos regionais e federal de fiscalização profissional prestar contas ao Tribunal de Contas da União (vide MS nº 21797-9, Pleno, 9/3/00, DJ de 18/5/01; MS nº 22.643-9/SC, Pleno, 6/8/98, DJ de 4/12/98), merecendo destaque a ementa a seguir, in "verbis":

> "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADES FISCALIZADORAS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: NATUREZA AUTÁRQUICA. LEI 4.234, DE 1964, ART. 2º, FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE UNIÃO.
>
> I – **Natureza autárquica do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia**. Obrigatoriedade de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Lei 4.234/64, art. 2º CF., art. 70, parágrafo único, art. 71, II. (...)
>
> IV – **As contribuições cobradas pelas autarquias responsáveis pela fiscalização do exercício profissional são contribuições parafiscais, contribuições corporativas, com caráter tributário. C.F., art. 149**. RE 138.284 – CE, Velloso, Plenário, RTJ 143/313. (...)" (MS nº 21797-9)

(...)

19. Ante o exposto, o parecer é pela parcial procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade do art. 58 e parágrafos, da Lei nº 9649/98, restando prejudicada apenas com relação ao § 3º do dispositivo impugnado."

37. Assim, realizando uma interpretação combinada dos arts. 5º, inciso XIII, 21, inciso XXIV, 22, XVI, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, o Plenário desta colenda Corte, por unanimidade, concluiu não ser possível a delegação da atividade de fiscalização profissional para entidades privadas, uma vez que se trata de uma atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir. Veja-se:

> "EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS.
> 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, **a Ação Direta é julgada procedente**, quanto ao mais, **declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58**.
> 2. Isso porque **a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas**, como ocorre com os dispositivos impugnados.
> 3. Decisão unânime." (ADI 1.717-6, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2002.)

38. Portanto, de igual forma, merece ser reconhecida a inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º e 7º da Lei nº 10.602/2002, bem como do parágrafo único do art. 1º, e dos arts. 5º, inciso III e parágrafo único, 6º, incisos IX e X, 7º, inciso III, 10 e 12 da Lei nº 14.282/2021, uma vez que delegam atividades típicas de Estado ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas, entidades instituídas com personalidade jurídica de direito privado, violando, assim, os arts. 5º, inciso XIII, 21, inciso XXIV, 22, inciso XVI, 149 e 175 da Constituição Federal.

V – DO VÍCIO DE INICIATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

39. Conforme detalhado no tópico anterior, este eg. STF já decidiu que a fiscalização do exercício de atividades profissionais regulamentadas deve ser realizada por entidades integrantes da Administração Pública, não sendo compatível com a Constituição Federal a delegação dessas atribuições para entidades privadas.

40. Assim sendo, os conselhos de fiscalização profissional somente podem ser criados por lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República, considerando que somente este pode dispor sobre a criação de cargos, funções e órgãos da Administração Pública, por força do art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “e”, e art. 84, inciso III, da Constituição Federal.

41. Observa-se que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas foram instituídos pela Lei nº 10.602/2002, de iniciativa parlamentar, o que configura uma inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

42. Aliás, esse vício foi percebido desde a Mensagem nº 1.103, de 12 de dezembro de 2002, ocasião em que foram vetados vários artigos do então Projeto de Lei nº 110/2001 (que originou a Lei nº 10.602/2002). Veja-se:

> “Razões do veto.
> “(...) Ao dispor sobre a estrutura e a competência dos colegiados, os arts. 3º, 4º e 8º **incorrem em flagrante vício de inconstitucionalidade, eis que contêm normas incompatíveis com a personalidade jurídica das entidades (direito privado). Considerando que, do contrário, esses entes deveriam possuir personalidade jurídica de direito público, o projeto estaria limitado à iniciativa exclusiva do Presidente da República, consoante art. 61, §1º, inciso II, alínea "e", da Constituição Federal**. (...)”

43. Embora vários artigos tenham sido vetados, o vício de iniciativa permaneceu, na medida em que o art. 1º da Lei nº 10.602/2002 instituiu o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas como os órgãos normativos e de fiscalização profissional dos despachantes documentalistas.

44. Em um caso semelhante ao presente, esta colenda Corte Suprema recentemente declarou, no julgamento da ADI 3428, a inconstitucionalidade dos arts. 4º e 5º da Lei federal nº 9.696/98, que criaram o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física, tendo em vista que os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza jurídica de autarquia federal, de forma que somente podem ser criados por lei de iniciativa do Presidente da República. Confira-se:

"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 4º E 5º DA LEI FEDERAL 9.696/1998. **CRIAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL E DOS CONSELHOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA** E DISCIPLINA DA ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES. **LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. OS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA FEDERAL, DE FORMA QUE SOMENTE PODEM SER CRIADOS POR LEI DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (ARTIGO 61, § 1º, II, *A*, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)**. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA NULIDADE (ARTIGO 27 DA LEI 9.868/1999). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.

1. **Os conselhos de fiscalização profissional limitam e disciplinam a liberdade profissional, ao habilitar os profissionais ao desempenho de determinadas profissões, fiscalizar sua atuação e lhes aplicar sanções**, o que ocorre tanto por meio de ato administrativo negocial, quanto normativo ou punitivo (artigos 5º, XIII, e 21, XXIV, da Constituição Federal).

2. **O poder de polícia dos conselhos empresta aos mesmos a personalidade jurídica de direito público, em razão das limitações inerentes ao regime jurídico de direito público das entidades, entre as quais a legalidade estrita** (ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. In: *Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores*. DI PIETRO, Maria Sylvia e Irene P. Nohara (Coord). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 950).

3. **Os conselhos de fiscalização profissional, na jurisprudência da Corte, ostentam natureza jurídica de autarquia federal, máxime porque a Constituição determina que sejam criados por lei, com personalidade jurídica de direito público** e autonomia administrativa e financeira; **exerçam atividade tipicamente pública de fiscalização de exercício profissional**; e prestem contas a entidades de controle externo. Precedentes: ADI 1.717, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/3/2003; MS 22.643, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 4/12/1998; RE 988.524-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, *DJe* de 25/4/2017; RE 696.501-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, *DJe* de 19/12/2016; RE 784.302-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, *DJe* de 25/9/2016; RE 539.220-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, *DJe* de 25/9/2014; RE 758.168-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, *DJe* de 15/8/2014; e RE 735.703-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, *DJe* de 16/10/2013.

4. **As leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração são de iniciativa privativa do Presidente da República,**

> **conforme dispõe o artigo 61, § 1º, II, *a*, da Constituição, regra que encontra fundamento direto na separação de poderes, que garante ao Executivo a prerrogativa de controlar a estrutura e o funcionamento básico da Administração, consoante o juízo de conveniência e oportunidade que informam os custos dessa organização**.
> 5. **A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do Poder Executivo**. Precedentes: ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 9/2/2007; e ADI 2.305, Rel. Min. Cezar Peluso, *DJe* de 5/8/2011.
> 6. *In casu*, **os artigos 4º e 5º da Lei federal 9.696/1998, de origem parlamentar, que, respectivamente, criaram o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física** e disciplinaram a forma de eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Educação Física, **padecem de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa**. (...)" (ADI 3428, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 01/03/2023, publicado em 24/04/2023.)

45. Com efeito, os conselhos de fiscalização profissional decidem quais pessoas estarão habilitadas a usufruir do direito de exercer determinada profissão, estabelecem os comportamentos esperados por meio de resoluções, fiscalizam a atuação dos profissionais, cobram contribuições de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária (também conhecidas como anuidades), aplicam sanções e limitações ao exercício profissional.

46. Todas essas prerrogativas resultam na necessidade de que essas entidades tenham personalidade jurídica de direito público, uma vez que desempenham atividades típicas de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, conforme já pacificado por este eg. STF na ADI 1.717-6.

47. O poder de polícia, exercido neste caso pelos conselhos profissionais, foi definido por Hely Lopes Meirelles da seguinte forma:

> "Poder de polícia é a **faculdade de que dispõe a Administração Pública** para **condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais**, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. (...)
> A razão do poder de polícia é o interesse social e o seu fundamento está na supremacia geral que o Estado exerce em seu território sobre todas as pessoas, bens e atividades, supremacia que se revela nos mandamentos constitucionais e nas normas de ordem pública, que a cada passo opõem condicionamentos e

> restrições aos direitos individuais em favor da coletividade, incumbindo ao Poder Público o seu policiamento administrativo."[2]

48. É evidente que os poderes de polícia, de tributar e de punir, exercidos pelos conselhos de fiscalização profissional, possuem limitações, sendo uma delas o princípio da legalidade administrativa, consagrado no art. 37 da Constituição Federal.

49. Valendo-se mais uma vez dos brilhantes ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles:

> "Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza."[3]

50. Portanto, os conselhos de fiscalização profissional, enquanto autarquias, integrantes da Administração Pública indireta, exercem uma atividade tipicamente pública, possuindo prerrogativas que resultam na restrição de direitos dos particulares (profissionais), e, por essa razão, têm sua atuação limitada pela legalidade administrativa, de modo que suas condutas devem estar vinculadas à lei, ou seja, só podem fazer o que a lei autoriza.

51. Nesse sentido, o voto do Exmo. Ministro Luiz Fux, proferido no julgamento da ADI 3428:

> "Ao desempenhar tais atribuições, os conselhos profissionais exercem poder de polícia, por meio de ato administrativo negocial, normativo ou punitivo, uma vez que limitam a liberdade de outros indivíduos e a fruição de seus direitos.
> **O desempenho de atividade de polícia administrativa atrai a personalidade jurídica de direito público, em razão das limitações inerentes ao regime jurídico de direito público, entre as quais destaco a legalidade estrita**. No mesmo sentido, o Professor Fernando Menezes, em comentário à tese firmada em jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, aponta que "***o que importa, no contexto do estado de direito, para evitar-se o arbítrio da vontade de um indivíduo sobre o outro, é que restrições à liberdade individual provenham da administração pública (ou seja, da estrita legalidade que se impõe à sua***

[2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20ª ed. Atualizada por AZEVEDO, Eurico de Andrade; ALEIXO, Délcio Balestero; e BURLE FILHO, José Emmanuel. Malheiros Editores, 1995, pp. 115-116.

[3] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20ª ed. Atualizada por AZEVEDO, Eurico de Andrade; ALEIXO, Délcio Balestero; e BURLE FILHO, José Emmanuel. Malheiros Editores, 1995, p. 82.

> ***conduta)****"* (ALMEIDA, Fernando Menezes. In: *Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores*. DI PIETRO, Maria Sylvia e Irene P. Nohara (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 950)." (ADI 3428, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 01/03/2023, publicado em 24/04/2023.)

52. Sobre a regra inscrita no art. 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "e", da Constituição Federal, que reserva à iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de órgãos, cargos e funções da Administração Pública, o eminente Relator da ADI 3428 ainda asseverou que:

> "**A regra constitucional encontra fundamento direto na separação de poderes, que, de um lado, garante ao Executivo a prerrogativa de controlar a forma e o modo do funcionamento básico da Administração e, de outro, o juízo de conveniência e oportunidade que informam os custos dessa organização**. (...)
> Portanto, **as autarquias que integram a Administração Pública federal, entre as quais se incluem os conselhos de fiscalização profissional, só podem ser criadas por leis de iniciativa do Presidente da República**. Em sentido semelhante, colaciono os seguintes julgados: (...)
> Ademais, **a sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa**. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício da inconstitucionalidade formal (ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 9/2/2007; e ADI 2.305, Rel. Min. Cezar Peluso, *DJe* de 5/8/2011)." (ADI 3428, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 01/03/2023, publicado em 24/04/2023.)

53. Assim, para que o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas dos Estados e do Distrito Federal, criados pela Lei nº 10.602/2002, pudessem exercer atribuições e prerrogativas próprias de conselhos de fiscalização profissional, os mesmos deveriam ter sido instituídos com personalidade jurídica de direito público, mediante lei de iniciativa privativa do Presidente da República. Tal fato, como visto, nunca ocorreu, pois os referidos conselhos foram estabelecidos como associações civis, com personalidade jurídica de direito privado.

54. Qualquer argumento no sentido de que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas tiveram sua natureza autárquica reconhecida deve ser rejeitado.

55. Isso porque, ao julgar a inconstitucionalidade do art. 58 da Lei nº 9.649/98 na ADI 1.717-6, este eg. STF nunca reconheceu ou concedeu personalidade jurídica de direito público a entidades criadas com personalidade jurídica de direito privado. Ao contrário disso, esta Suprema Corte entendeu que os conselhos de fiscalização profissional, por exercerem atividades típicas de Estado, devem ser criados como autarquias, com personalidade jurídica de direito público, e por isso mesmo, mediante lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República.

56. Entender que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas, criados pela Lei nº 10.602/2002, tiveram a natureza autárquica reconhecida esbarraria no óbice previsto no art. 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "e", e no art. 84, inciso III, da Constituição Federal. Ou seja, reconhecer natureza autárquica aos referidos conselhos implicaria em admitir a inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.602/2002 por vício de iniciativa.

57. Também não se deve argumentar que a edição da Lei nº 14.282/2021, que regulamentou o exercício da profissão de despachante documentalista, sanou os vícios contidos na Lei nº 10.602/2002, uma vez que a Lei nº 14.282/2021 também foi de iniciativa parlamentar e não alterou qualquer dispositivo da lei anterior, mantendo e reproduzindo todas as inconstitucionalidades já apontadas.

58. Ao tempo da edição da Lei nº 10.602/2002, vários artigos foram vetados com base no julgamento da ADI 1.717-6, pois os conselhos, criados com personalidade jurídica de direito privado por lei de iniciativa parlamentar, não poderiam receber atribuições típicas de Estado. A edição da Lei nº 14.282/2021 não teve o condão de alterar essa situação. A inconstitucionalidade antes existente subsistiu após a promulgação da Lei nº 14.282/2021.

59. Ademais, importante lembrarmos o caso da ADI 4501, em que a Federação Nacional dos Despachantes Públicos arguiu a inconstitucionalidade da Lei nº 10.602/2002. Naquela ocasião, foi negado seguimento à ação por ausência de legitimidade ativa. Contudo, o parecer da Procuradoria Geral da República foi no sentido da procedência do pedido, caso a ação fosse conhecida, fundamentando-se, inclusive, na decisão proferida pelo Exmo. Ministro Ayres Britto na Rcl 8.298. Confira-se:

> "19. No mérito, o pedido é procedente.
> 20. O núcleo da discussão proposta pela requerente reside na **personalidade jurídica de direito privado conferida pela lei impugnada aos Conselhos**

Federal e Regionais dos Despachantes Documentalistas, órgãos instituídos para o exercício de funções normativas e de fiscalização profissional.

21. **A situação dos mencionados conselhos restou bem analisada pelo Ministro Ayres Britto, quando indeferiu pedido de medida liminar na Reclamação 8.298, de autoria do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo**. Cabe transcrever aqui trecho da referida decisão monocrática:

> "8. Bem de ver a complexidade da questão: a) a Lei nº 10.602/2002, na redação que saiu das Casas Legislativas, teve a nítida intenção de criar entes de natureza autárquica em regime especial. Em palavras outras, criava conselhos de fiscalização do exercício profissional (tal como o são os Conselhos de Medicina, de Enfermagem, de Engenharia e Arquitetura, etc.); b) já o Presidente da República, alegando inconstitucionalidades decorrentes do vício de iniciativa (alínea 'e' do § 1° do inc. II do art. 61 da CF) e da liberdade do exercício da profissão pela inexistência de lei a disciplinar a profissão de "despachante documentalista", vetou diversos artigos da Lei nº 10.602.
>
> 9. Pois bem, o veto parcial a dispositivos da lei (e não total) legou-nos uma situação de anomalia jurídica. É que a União criou, com base na parte não-vetada do projeto de lei (art. 1°), os Conselhos Federal e Regionais dos Despachantes Documentalistas, e o fez como órgãos normativos e de fiscalização profissional, dotados de autonomia administrativa e patrimonial. Entretanto, o veto presidencial não lhes reconheceu poderes de habilitar e fiscalizar pessoas para o exercício da profissão e o de instituir, cobrar e executar as contri- buições e multas. Note-se que a submissão legal dos Conselhos às regras do direito privado era apenas um entendimento dos Poderes Legislativo e Executivo (o projeto de lei data de 1997), que foi afastado quando do julgamento por este nosso Supremo Tribunal Federal da ADI 1717 (a liminar foi concedida em 1999 e o mérito decidido em 2002). (...)
>
> 11. Averbo que a decisão deste nosso Supremo Tribunal Federal na ADI 1717 retirou do ordenamento jurídico todas as regras gerais aplicáveis aos conselhos de fiscalização profissional estabelecidas no corpo da Lei 9.649/1998 (salvo o § 3° do art. 58 da Lei 9.649). Inexistindo regras gerais aplicáveis aos conselhos de fiscalização profissional, todas as suas competências, prerrogativas e poderes deverão constar de cada lei específica pela qual sejam instituídos. Em palavras outras, uma vez que foram vetados pelo Presidente da República todos os dispositivos do projeto de lei de criação dos

> Conselhos Federal e Regionais dos Despachantes Documentalistas (Lei nº 10.602/2002) que estabeleciam seus poderes para exigir a inscrição de despachantes, fiscalizá-los, fixar e cobrar anuidades e aplicar multas, não há outra norma que lhes outorgue as competências.
>
> 12.Isso posto, **conceder a liminar, com base no desrespeito à autoridade do julgado na ADI 1717, significaria não apenas reconhecer ao reclamante sua natureza autárquica, mas, pela via estreita da reclamação constitucional, declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 1° da Lei 10.602/2002 ("com personalidade jurídica de direito privado.")**.
>
> 13.**Vê-se, pois, que deferir a liminar desbordaria em muito da decisão deste nosso Supremo Tribunal Federal na ADI 1717. Pelo que indefiro a medida liminar**, sem prejuízo de u'a (sic) mais detida análise quando da apreciação do mérito." {Rcl 8.298, Rel. Min. Ayres Britto, DJE 28, de 12/2/2010)
>
> 22. **Por atribuir a pessoas jurídicas de direito privado o exercício de funções normativas voltadas à fiscalização e à regulamentação profissional, atividades típicas da Administração Pública, a Lei 10.602/2002 viola, de fato, os arts. 5º, XIII, 8°, 70, parágrafo único, 149 e 175 da CR**.
>
> 23. De resto, **não há como se conferir natureza autárquica aos conselhos criados - mediante a declaração de inconstitucionalidade so- mente da expressão *"com personalidade jurídica de direito privado"*, contida no art. 1° do diploma - uma vez que tal medida acarretaria afronta à iniciativa privativa do Presidente da República para leis que disponham sobre criação de órgãos da administração pública federal (art. 61, § 1º, II, "e", da CR).**"

60. Portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º, 2º e 7º da Lei nº 10.602/2002, por violarem os arts. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “e”, e 84, inciso III, da Constituição Federal.

VI – DA AFRONTA À LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO

61. Conforme explicitado, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas foram instituídos pela Lei nº 10.602/2002, de iniciativa parlamentar, como associações civis, com personalidade jurídica de direito privado.

62. Dessa forma, não podem ser reconhecidos como conselhos de fiscalização profissional de natureza autárquica, integrantes da Administração Pública indireta, sob pena de violação aos arts. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “e”, e 84, inciso III, da Constituição Federal (inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.602/2002 por vício de iniciativa).

63. Enquanto associações civis, também não lhes cabem as prerrogativas de fiscalização profissional, tendo em vista não ser possível a delegação para entidades privadas de atividades típicas de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, como consequência da aplicação dos arts. 5º, inciso XIII, 21, inciso XXIV, 22, inciso XVI, 149 e 175 da Constituição Federal.

64. O art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal garante como um direito fundamental: “*ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado*”.

65. O Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em literatura sobre o tema, expõe o seguinte:

> “Quando pessoas coligam-se entre si, em caráter estável, sob uma direção comum, para fins lícitos, dão origem às associações em sentido amplo.
> **A liberdade de associação presta-se a satisfazer necessidades várias dos indivíduos, aparecendo, ao constitucionalismo atual, como básica para o Estado Democrático de Direito**. Quando não podem obter os bens da vida que desejam, por si mesmo, os homens somam esforços, e a associação é a fórmula para tanto. Associando-se com outros, promove-se maior compreensão recíproca, amizade e cooperação, além de se expandirem as potencialidades de autoexpressão. A liberdade de associação propicia autoconhecimento, desenvolvimento da personalidade, constituindo-se em meio orientado para a busca da autorrealização. Indivíduos podem-se associar para alcançar metas econômicas, ou para se defenderem, para mútuo apoio, para fins religiosos, para promover interesses gerais ou da coletividade, para fins altruísticos, ou para se fazerem ouvir, conferindo maior ímpeto à democracia participativa. Por isso mesmo, **o direito de associação está vinculado ao preceito de proteção da dignidade da pessoa, aos princípios da livre iniciativa, da autonomia da vontade e da garantia da liberdade de expressão**. (...)
> **A associação pressupõe ato de vontade. Um grupamento formado por indivíduos que dela participam forçosamente, por obrigação legal, não**

> **constitui uma associação no sentido do texto protetivo das liberdades fundamentais** (...)."[4]

66. Dessa forma, ao estabelecer a inscrição no conselho profissional de que trata a Lei nº 10.602/2002 (instituído como associação, com personalidade jurídica de direito privado) como condição para o exercício da profissão de despachante documentalista, a Lei nº 14.282/2021 está obrigando pessoas a se associarem e a permanecerem associadas.

67. Portanto, o parágrafo único do art. 1º, o art. 5º, inciso III e parágrafo único, o art. 6º, incisos IX e X, o art. 7º, inciso III, o art. 10 e o art. 12 da Lei nº 14.282/2021 ferem de morte a liberdade de associação, contrariando o art. 5º, inciso XX, e o art. 8º da Constituição Federal.

VII – DA VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL, AO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E À LIVRE INICIATIVA

68. Apenas quase 20 (vinte) anos após a instituição do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas pela Lei nº 10.602/2002, é que foi publicada a Lei nº 14.282, de 28 de dezembro de 2021, regulamentando o exercício da profissão de despachante documentalista.

69. Tal fato, por si só, já representa uma anomalia, uma vez que os conselhos profissionais são órgãos de fiscalização de profissões regulamentadas por lei. Ora, se não há regulamentação da profissão pela lei, não há o que se fiscalizar pelos conselhos profissionais, não há sequer fundamento constitucional e legal de validade para a instituição de conselhos profissionais de atividades não regulamentadas.

70. O art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal determina que "*é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer*".

[4] MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 494 e 497.

71. Assim, a regra é a liberdade de exercício de atividades e profissões. A exceção só pode ocorrer mediante lei, quando esta impõe condições e limitações ao exercício profissional, visando o atendimento do interesse público, e desde que essas condições e limitações estejam em conformidade com os preceitos constitucionais, passando pelo crivo dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

72. Portanto, observa-se que, até 27 de dezembro de 2021, ainda que os Conselhos Federal e Regionais dos Despachantes Documentalistas tivessem sido instituídos como autarquias por lei de iniciativa do Presidente da República (o que não foi feito), os mesmos não possuíam fundamento constitucional e legal de validade para atuação, pois não existia sequer uma regulamentação legal da atividade a ser fiscalizada, em ofensa direta ao art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.

73. Pois bem, em 28 de dezembro de 2021, foi publicada a Lei nº 14.282/2021, regulamentado o exercício da profissão de despachante documentalista. Contudo, a publicação da mencionada lei não foi capaz de sanar os demais vícios já apontados ao longo desta Inicial, uma vez que também foi de iniciativa parlamentar, e não alterou qualquer dispositivo da lei anterior, mantendo e reproduzindo todas as inconstitucionalidades.

74. Além disso, nota-se que as disposições da Lei nº 14.282/2021 violam a liberdade de exercício profissional, o valor social do trabalho e a livre iniciativa, pois restringem a atividade desenvolvida pelos despachantes documentalistas de forma desproporcional, impondo condições e limitações contrárias ao interesse público.

75. Importante salientar que o Projeto de Lei nº 2.022/2019, que originou a Lei nº 14.282/2021, foi vetado integralmente pela Presidência da República, que entendeu que as disposições eram inconstitucionais. Entretanto, o veto foi rejeitado pelo Congresso Nacional.

76. Para melhor elucidação, veja-se as razões do veto:

> Mensagem nº 630, de 25 de novembro de 2021.
>
> "(...) **Ouvidos, o Ministério da Economia e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto ao Projeto de Lei pelas seguintes razões**:
> "A proposição legislativa regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista, profissional legalmente habilitado para praticar, como pessoa física ou como pessoa jurídica atividades e procedimentos legais necessários à

> mediação e à representação, em nome de seus comitentes, nas relações com os órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e distrital e com as entidades ou com os órgãos que exercem funções ou atribuições em substituição ou complementação ao trabalho desses entes, mediante contrato, permissão, concessão, autorização ou convênio com a administração pública.
>
> Entretanto, **a proposição legislativa possui vício de inconstitucionalidade na medida em que restringe o exercício profissional do despachante documentalista e fere a liberdade e o valor social do trabalho, a busca do pleno emprego e a livre iniciativa, em afronta ao inciso XIII do caput do art. 5º, ao inciso IV do caput do art. 1º, ao caput e ao inciso VIII do caput do art. 170 e ao art.193 da Constituição. A restrição do direito constitucional, por meio da regulamentação da profissão com previsão de requisitos, só deveria ocorrer se o exercício da profissão de despachante exigisse conhecimentos técnicos e científicos complexos, de modo que o seu desempenho inadequado implicasse risco evidente de danos à coletividade (ADPF 183, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 27-9-2019, P, DJE de 18-11-2019)**.
>
> Além disso, o registro dos profissionais no Conselho Federal e nos conselhos regionais dos despachantes documentalistas, exigido pela proposição legislativa, fere a liberdade associativa prevista no inciso XX do caput do art. 5º da Constituição.
>
> Por fim, **a proposta criaria reserva de mercado e restringiria a concorrência profissional, em prejuízo de possíveis trabalhadores que quisessem entrar naquela área de atuação. Como consequência, a medida limitaria a oferta do serviço, o que resultaria em tendência de aumento de preços dos serviços de despachante, o que prejudicaria a eficiência do mercado e oneraria a sociedade**." (...)"

77. Conforme irretocavelmente exposto nas razões de veto à Lei nº 14.282/2021, a regulamentação da profissão (que é uma restrição ao direito constitucional de liberdade de exercício profissional) só deveria ocorrer se o exercício da atividade de despachante exigisse conhecimentos técnicos e científicos complexos, de modo que o seu desempenho inadequado implicasse risco evidente de danos à coletividade.

78. Entre as diversas limitações ao exercício profissional realizadas pela Lei nº 14.282/2021, o seu art. 5º, inciso II, e parágrafo único, estabeleceu como condição para o exercício da atividade de despachante a aprovação em curso de nível superior (graduação em nível tecnológico).

79. A Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 39, na redação dada pela Lei nº 11.741/2008, dispõe sobre a educação profissional e tecnológica nos seguintes termos:

> "Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
>
> § 1º Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.
>
> § 2º **A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos**:
>
> I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
>
> II – de educação profissional técnica de nível médio;
>
> III – **de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação**.
>
> § 3º **Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação** e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a **objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação**.
>
> (...)"

80. Complementarmente, a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP) nº 1/2021, ao definir as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, estabeleceu o seguinte:

> "Art. 27. **A Educação Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação abrange**:
>
> I - qualificação profissional tecnológica como etapa de terminalidade intermediária de curso superior de tecnologia;
>
> II - **curso superior de graduação em tecnologia**;
>
> III - aperfeiçoamento tecnológico;
>
> IV - especialização profissional tecnológica;
>
> V - mestrado profissional; e
>
> VI - doutorado profissional."

81. Portanto, vê-se que a graduação tecnológica, exigida como requisito para o exercício da atividade de despachante pela Lei nº 14.282/2021, trata-se de um curso

de nível superior (curso de graduação) destinado a inserção em setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologias.

82. De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho, o despachante documentalista (ou despachante de documentos) representa o cliente junto a órgãos e entidades competentes, solicitando a emissão de documentos de pessoas físicas e jurídicas e providenciando a documentação de processos.

83. De igual modo, o art. 3º da Lei 14.282/2021 define as atribuições do despachante documentalista como o "*conjunto de atos e procedimentos legais necessários à mediação e à representação, em nome de seus comitentes, nas relações com os órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e distrital, e com as entidades ou órgãos que exercem funções ou atribuições em substituição ou complementação ao trabalho desses entes*".

84. Dessa forma, é evidente que a atividade executada pelo despachante documentalista, ou seja, a representação de clientes junto a órgãos e entidades competentes para solicitação e disponibilização de documentações, pode ser desenvolvida de forma diligente, segura e satisfatória, independentemente de aprovação em um curso superior de graduação em tecnologia (que só passou a ser exigido como requisito de atuação no ano de 2021).

85. Aliás, o próprio cliente pode, se preferir, atuar ele próprio nos trâmites administrativos de solicitação e providências de documentos, ao invés de contratar um terceiro para mediar as tratativas, não havendo obrigatoriedade na lei para contratação de despachantes.

86. Tudo isso só comprova a ausência de razoabilidade na regulamentação levada a efeito pela Lei nº 14.282/2021, que desconsidera a existência de meios não-formais de educação profissional, em que competências podem ser adquiridas por meios diversos, inclusive mediante estudos e pesquisas autodidatas e experiência no trabalho.

87. Por isso mesmo, tais condições são excludentes e gravosas, prejudicando, principalmente, pessoas físicas de baixa renda, microempreendedores individuais, e micro e pequenas empresas, que, nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 14.282/2021, devem ser constituídas sob a responsabilidade de um despachante

documentalista legalmente habilitado, habilitação esta expedida pelos conselhos regionais (art. 5º, parágrafo único, da mesma lei).

88. Exatamente nessa perspectiva é que as razões de veto à Lei nº 14.282/2021 alertaram que a proposta restringiria a concorrência profissional, em prejuízo de possíveis trabalhadores que quisessem entrar naquela área de atuação e prejudicando a eficiência do mercado.

89. Importante salientar que o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal assegura "*a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei*".

90. Inspirada nesse preceito, a Lei nº 13.874/2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, prevê como direito de toda pessoa, natural ou jurídica, essencial para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, o desenvolvimento de atividade econômica de baixo risco, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica.

91. Também nesse sentido, e com fundamento na liberdade de exercício profissional, na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, esta Suprema Corte já reconheceu, no julgamento da ADPF 183, que as limitações ao livre exercício das profissões somente serão legítimas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a representar um risco de dano social de tal ordem, que justifique a exigência de qualificações técnicas mínimas, e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade. Confira-se:

> EMENTA: "CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. **O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF)** e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2. **As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos**

a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. **A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão** de músico (art. 1º), **para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias** (arts. 16 e 17) **e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão** (arts. 18, 19, 54 e 55), **afronta as garantias da liberdade de profissão** e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente."

VOTO:

"(...) O exercício do trabalho depende, basicamente, da combinação de talento e de técnica. O talento é uma característica estritamente pessoal, cujos efeitos, positivos ou negativos, não prejudicam a esfera de terceiros. O Estado não pode obrigar determinada pessoa a executar ou evitar determinada prática apenas pela existência ou inexistência de aptidão, pois seria uma interferência inadmissível na liberdade individual.

A falta de técnica, ao revés, pode ocasionar sérios danos a terceiros, o que faz surgir um interesse público na regulação de determinados trabalhos. É por isso que a Constituição admite que o legislador ordinário discipline certas atividades cuja prestação possa, por falta de técnica, atingir negativamente a esfera de outros indivíduos ou de valores ou interesses da própria sociedade.

Mesmo nessas situações, a legitimidade da atuação legislativa no campo do exercício do trabalho deve ser restrita apenas ao indispensável para viabilizar a proteção de outros bens jurídicos de interesse público igualmente resguardados pela própria Constituição, como a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, a proteção especial da infância e outros. **Somente quando a execução individual de determinada atividade puder implicar risco a algum desses valores, imprescindíveis para o bem-estar da coletividade, é que o legislador estará autorizado a restringir a liberdade de trabalho**.

Disso decorrem algumas diretrizes para a atividade legislativa tendente a condicionar o exercício de alguma profissão: (a) a lei não pode estabelecer limitações injustificadas, arbitrárias ou excessivas; (b) as limitações instituídas pela lei devem fundamentar-se em critérios técnicos capazes de atenuar os riscos sociais inerentes ao exercício de determinados ofícios; e (c) as limitações instituídas pela lei não podem dificultar o acesso a determinada categoria profissional apenas sob o pretexto de favorecer os

seus atuais integrantes, mediante restrição exclusivamente corporativista do mercado de trabalho.

Essas conclusões constam, desde longa data, da Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, como no julgamento da **Rp 930 (Rel. Min. RODRIGUES ALCKMIN, DJ de 2/9/1977), conhecido *leading case* a respeito da interpretação do art. 5º, XIII, da CF, quando foram invalidadas restrições legais à atividade de corretagem de imóveis**.

Na ocasião, o Min. Redator do acórdão pontuou o seguinte:

> "Assegura a Constituição, portanto, a liberdade do exercício de profissão. Essa liberdade, dentro do regime constitucional vigente, não é absoluta, excludente de qualquer limitação por via de lei ordinária. Tanto assim é que a cláusula final ('observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer') já revela, de maneira insofismável, a possibilidade de restrições ao exercício de certas atividades.
>
> Mas também **não ficou ao livre critério do legislador ordinário estabelecer as restrições que entenda ao exercício de qualquer gênero de atividade lícita. Se assim fosse, a garantia constitucional seria ilusória e despida de qualquer sentido. Que adiantaria afirmar 'livre' o exercício de qualquer profissão, se a lei ordinária tivesse o poder de restringir tal exercício, a seu critério e alvitre, por meio de requisitos e condições que estipulasse, aos casos e pessoas que entendesse** (...)
>
> E ainda que, por força do poder de polícia, se possa cuidar, sem ofensa aos direitos e garantias individuais, da regulamentação de certas atividades ou profissões, vale frisar, ainda, que **essa regulamentação não pode ser arbitrária ou desarrazoada**, cabendo ao Judiciário a apreciação de sua legitimidade. (…)
>
> **Quais os limites que se justificam, nas restrições ao exercício de profissão?** Primeiro, os limites decorrentes da exigência de capacidade técnica. (...). **São legítimas, consequentemente, as restrições que imponham demonstração de capacidade técnica, para o exercício de determinadas profissões. De profissões que, realmente, exijam conhecimentos técnicos para o seu exercício**. (...)
>
> Do exposto se pode concluir: (...)
>
> b) Ainda **no tocante a essas condições de capacidade, não as pode estabelecer o legislador ordinário, em seu poder de polícia das profissões, sem atender ao critério da razoabilidade, cabendo ao Poder Judiciário apreciar se as restrições são adequadas e justificadas pelo interesse público**, para julgá-las legítimas ou não.

> c) **A liberdade do exercício de profissão se opõe à restauração de corporações de ofício, que se reservem privilégios e tenham o monopólio de determinadas atividades. Se não se impede a associação para defesa dos interesses dos grupos profissionais, a ninguém se pode exigir que ingresse em associação ou que se faça registrar em sindicato para poder exercer a profissão**. (...)."
>
> Desde muito, portanto, exige-se, como requisito de validade das limitações normativas ao exercício profissional, que sejam elas obedientes a critérios de adequação e de razoabilidade que possam ser aferidos lógica e objetivamente. (...)
>
> Cumpre salientar, por derradeiro, que **a formalização pura e simples de barreiras de acesso a determinadas profissões não constitui instrumento legislativo válido de fortalecimento das categorias profissionais**. O art. 8º e incisos da Constituição Federal intitulam as formas de associativismo admitidas para a persecução de melhorias sociais em geral, inclusive no Congresso Nacional. Por meio delas, é plenamente legítimo que as diferentes categorias profissionais exerçam pleitos de regulamentação legal de suas condições de trabalho, com o estabelecimento de jornadas ou formas de remuneração especiais.
>
> **O que não se admite, por afronta às liberdades de trabalho**, de manifestação artística **e de associação, é que, para fruir os benefícios de uma legislação trabalhista especial, sejam os seus praticantes compelidos a se vincular a uma determinada entidade associativa. Semelhante exigência, instituída sob o pressuposto do profissionalismo, possui apenas o efeito de afastar arbitrariamente os indivíduos em geral do acesso a determinados ofícios, criando verdadeiros estamentos profissionais, numa completa subversão do sentido social do trabalho**."
>
> (ADPF 183, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 27/09/2019, DJE 18/11/2019.)

92. Tal entendimento foi adotado por este eg. STF para declarar a inconstitucionalidade das restrições legais impostas às atividades de músico (ADPF 183), de corretor de imóveis (Rp 930), de jornalista (RE 511.961), entre outros casos. Veja-se:

> Ementa: "LEI N. 4.116, DE 27.8.62. INCONSTITUCIONALIDADE. **EXERCÍCIO LIVRE DE QUALQUER TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSAO** (C.F., ART. 153, PAR. 23). E **INCONSTITUCIONAL A LEI QUE ATENTA CONTRA A LIBERDADE CONSAGRADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTANDO E CONSEQUENTEMENTE RESTRINGINDO EXERCÍCIO**

DE PROFISSAO QUE NÃO PRESSUPOE "CONDIÇÕES DE CAPACIDADE." REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE "IN TOTUM".
(Rp 930, Relator(a): CORDEIRO GUERRA, Relator(a) p/ Acórdão: RODRIGUES ALCKMIN, Tribunal Pleno, julgado em 05-05-1976, DJ 02-09-1977 PP-05969 EMENT VOL-01068-01 PP-00009.)

Ementa: "**JORNALISMO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR**, REGISTRADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, **PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE JORNALISTA. LIBERDADES DE PROFISSÃO**, DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE 1988 (ART. 5º, IX E XIII, E ART. 220, CAPUT E § 1º). NÃO RECEPÇÃO DO ART. 4º, INCISO V, DO DECRETO-LEI N° 972, DE 1969. 1. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ART. 102, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO. REQUISITOS PROCESSUAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. (...) 4. ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (ART. 5º, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO). IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONFORMAÇÕES LEGAIS CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDAS. RESERVA LEGAL QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. A Constituição de 1988, ao assegurar a liberdade profissional (art. 5º, XIII), segue um modelo de reserva legal qualificada presente nas Constituições anteriores, as quais prescreviam à lei a definição das "condições de capacidade" como condicionantes para o exercício profissional. **No âmbito do modelo de reserva legal qualificada presente na formulação do art. 5º, XIII, da Constituição de 1988, paira uma imanente questão constitucional quanto à razoabilidade e proporcionalidade das leis restritivas, especificamente, das leis que disciplinam as qualificações profissionais como condicionantes do livre exercício das profissões**. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Representação n.° 930, Redator p/ o acórdão Ministro Rodrigues Alckmin, DJ, 2-9-1977. **A reserva legal estabelecida pelo art. 5º, XIII, não confere ao legislador o poder de restringir o exercício da liberdade profissional a ponto de atingir o seu próprio núcleo essencial**. 5. JORNALISMO E LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. INTEPRETAÇÃO DO ART. 5º, INCISO XIII, EM CONJUNTO COM OS PRECEITOS DO ART. 5º, INCISOS IV, IX, XIV, E DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO. (...) 6. **DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR COMO EXIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE JORNALISTA. RESTRIÇÃO INCONSTITUCIONAL** ÀS LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. (...) 7. **PROFISSÃO DE JORNALISTA. ACESSO E EXERCÍCIO. CONTROLE ESTATAL VEDADO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL QUANTO À CRIAÇÃO DE ORDENS OU CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.** No campo da profissão de jornalista, não há espaço para a regulação estatal quanto às qualificações profissionais. O art. 5º, incisos IV, IX, XIV, e o art. 220, não autorizam o controle, por parte do Estado, quanto ao acesso e exercício da profissão de jornalista. Qualquer tipo de controle desse tipo, que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso

> à atividade jornalística, configura, ao fim e ao cabo, controle prévio que, em verdade, caracteriza censura prévia das liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada pelo art. 5º, inciso IX, da Constituição. A impossibilidade do estabelecimento de controles estatais sobre a profissão jornalística leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma ordem ou um conselho profissional (autarquia) para a fiscalização desse tipo de profissão. O exercício do poder de polícia do Estado é vedado nesse campo em que imperam as liberdades de expressão e de informação. Jurisprudência do STF: Representação n.° 930, Redator p/ o acórdão Ministro Rodrigues Alckmin, DJ, 2-9-1977. (...) RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
> (RE 511961, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-04 PP-00692 RTJ VOL-00213-01 PP-00605.)

93. Assim, observa-se que as condições e restrições impostas aos despachantes documentalistas pelas Leis 10.602/2002 e 14.282/2021, tais como a exigência de certificação em curso de nível superior (graduação tecnológica) e de registro no conselho profissional, afrontam a liberdade de exercício profissional, o valor social do trabalho, a busca do pleno emprego e a livre iniciativa.

94. Dessa forma, deve ser declarada a inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º e 7º da Lei nº 10.602/2002, bem como da Lei nº 14.282/2021 em sua totalidade, pois violam os arts. 1º, inciso IV, 5º, inciso XIII, 170, *caput*, inciso VIII e parágrafo único, e art. 193 da Constituição Federal.

VIII – DA TUTELA CAUTELAR

95. Conforme amplamente demonstrado acima, os arts. 1º, 2º e 7º da Lei nº 10.602/2002 e a Lei nº 14.282/2021 encontram-se em flagrante confronto com as disposições da Constituição Federal.

96. O ***fumus boni iuris*** está demonstrado com base em tudo o que foi acima exposto, constatando-se, de forma bastante clara e evidente, a afronta à Constituição Federal em diversos aspectos:

Artigos violados	Fundamento constitucional
Art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “e”; e art. 84, inciso III.	Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa – Matéria de iniciativa privativa do Presidente da República.

Art. 5º, inciso XIII; art. 21, inciso XXIV; art. 22, inciso XVI; art. 149 e art. 175.	Indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas.
Art. 5º, inciso XX; e art. 8º, *caput*.	Liberdade de associação.
Art. 1º, inciso IV; art. 5º, inciso XIII; art. 170, *caput*, inciso VIII e parágrafo único; e art. 193.	Liberdade de exercício profissional do despachante documentalista e o valor social do trabalho, a busca do pleno emprego e a livre iniciativa.

97. O **periculum in mora**, por sua vez, está caracterizado pelos danos irreparáveis que as Leis 10.602/2002 e 14.282/2021 têm provocado às pessoas físicas e jurídicas que exercem a atividade de despachante documentalista e àquelas que estão se vendo impedidas de ingressar nesse mercado de trabalho.

98. A aplicação das mencionadas leis atinge os despachantes documentalistas, ocasionando graves prejuízos a estes com a imposição de diversas condições e restrições ao exercício da atividade, incluindo a obrigatoriedade de certificação em curso de nível superior e cobranças de anuidades por parte dos Conselhos Federal e Regionais dos Despachantes Documentalistas (associações civis de personalidade jurídica de direito privado), o que resulta em inegáveis danos também à toda a sociedade brasileira, com consequências indesejáveis, como restrição concorrencial, desequilíbrio no mercado e aumento dos preços.

99. Sabe-se que a lei que instituiu os Conselhos Federal e Regionais dos Despachantes Documentalistas é do ano de 2002. Contudo, a regulamentação da atividade de despachante documentalista só veio a ocorrer em 28 de dezembro de 2021. Antes dessa data, os conselhos instituídos pela Lei nº 10.602/2002 não tinham sequer uma atividade regulamentada por lei a ser fiscalizada.

100. Dessa forma, somente com a promulgação da Lei nº 14.282, de 28 de dezembro de 2021, é que surgiram as restrições ao exercício da atividade de despachante documentalista, provocando a urgência na declaração de inconstitucionalidade aqui pleiteada.

101. Destarte, considerando a flagrante inconstitucionalidade das Leis 10.602/2002 e 14.282/2021 e o *periculum in mora* decorrente de sua aplicação, com todos os graves prejuízos relacionados, revela-se como imprescindível e urgente a decretação liminar, com a suspensão dos arts. 1º, 2º e 7º da Lei nº 10.602/2002 e da Lei nº 14.282/2021 em sua totalidade.

102. Assim, se evitará a continuidade da violação do texto constitucional, a insegurança jurídica daí decorrente e os danos causados aos despachantes documentalistas, bem como à toda a sociedade.

IX – DOS PEDIDOS

103. Ante o exposto, requer:

(i) A concessão de tutela cautelar, previamente à solicitação de informações (conforme preceitua o art. 170 do Regimento Interno desta E. Corte), para suspender a aplicação dos arts. 1º, 2º e 7º da Lei nº 10.602/2002 e da Lei nº 14.282/2021 em sua totalidade;

(ii) Após a concessão da tutela cautelar, sejam solicitadas informações ao Congresso Nacional, responsável pela edição dos atos normativos aqui atacados;

(iv) Sejam ouvidos o Advogado Geral da União e o Procurador-Geral da República, na forma do art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição;

(v) A procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade, confirmando-se a tutela cautelar, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º e 7º da Lei nº 10.602/2002 e da Lei nº 14.282/2021 em sua totalidade.

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2023.

Alain Alpin MacGregor
OAB/RJ 101.780

Camila Vieira Blanco
OAB/RJ 181.644

ASSINADO DIGITALMENTE
CAMILA DA COSTA VIEIRA BLANCO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO